保險法主題整理：人壽保險保費、停效與復效

整理範圍：107-114年司律一試保險法考古題
涵蓋條文：保險法 §116-§122
共計 6 題

壹、人壽保險費之交付

一、108年第21題

下列關於人壽保險保險費之敘述，何者正確？

(A) 保險人得以訴訟方式請求
(B) 為防止道德危險，受益人未經要保人同意不得代要保人繳保險費
(C) 保險契約得約定保費到期未付者，得以保單價值準備金墊繳保險費
(D) 人壽保險因屬長期保險，故保險費皆為分期交付

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	依保險法§117：「人壽保險之保險費，保險人**不得以訴訟請求交付**。」此為人壽保險特有規定
(B)	✗ 錯誤	保險法並未限制受益人須經要保人同意始得代繳保費。依§115，利害關係人均得代要保人交付保險費
(C)	☑ 正確	依保險法§120第2項，保險費付足二年以上者，保險人應以保單價值準備金自動墊繳其應繳之保險費。契約得約定以保單價值準備金墊繳
(D)	✗ 錯誤	保險費得一次交付或分期交付，非必然為分期交付

[!NOTE]
重點整理

1. 人壽保險費**不得以訴訟請求**（§117）：此為人壽保險之特殊規定
2. 保單價值準備金墊繳（§120 II）：保費付足2年以上者適用
3. 利害關係人得代繳保費（§115），無須要保人同意

貳、年齡不實

一、109年第24題

甲以自己為被保險人，與保險人訂立人壽保險契約時，年齡已 35 歲，但為減輕保險費之負擔，謊稱為26歲。保險契約訂立後，保險人始發現其年齡說明不實，依保險法之規定，保險人得為如何主張？

(A) 解除契約
(B) 主張契約無效
(C) 得請求補繳短繳之保險費或按比例調降保險金額
(D) 終止契約

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	年齡不實之法律效果並非解除契約，依§122有特別規定
(B)	✗ 錯誤	依§122第1項，年齡不實且真實年齡**已超過保險人所定年齡限度者**，契約無效。本題甲35歲未超過年齡限度，契約非無效
(C)	☑ 正確	依保險法§122第2項：年齡不實但未超過年齡限度者，依「其原付之保險費與其應付之保險費之差額」調整。保險人得請求補繳短繳之保險費，或依比例調降保險金額
(D)	✗ 錯誤	年齡不實之效果非終止契約

[!NOTE]
重點整理

1. **年齡不實**（§122）分兩種情形：
    - 超過年齡限度→契約**無效**，退還保費（§122 I）
    - 未超過年齡限度→**補繳保費差額**或**按比例調降保險金額**（§122 II）
2. 年齡不實非適用§64告知義務之解除規定，而係§122之特別規定

參、停效與復效

一、110年第22題

甲以自己為被保險人投保終身壽險，一年後因欠繳保險費，經保險人催告後仍未繳，契約停止效力。甲在停效後六個月內，向保險人申請復效。下列有關復效規定之敘述，何者錯誤？

(A) 甲申請恢復效力時，保險人不得請求甲提供可保證明
(B) 除保險契約另有約定外，甲須至保險人之營業所交付欠繳之保險費、利息及其他費用
(C) 甲依法交付保險費、利息及其他費用後，保險契約即刻恢復效力
(D) 保險人不得拒絕甲之申請恢復契約效力

答案：(C)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	依保險法§116第4項，停效後**六個月內**申請復效者，保險人不得要求提供可保證明（六個月後始得要求）
(B)	☑ 正確	依保險法§116第3項，恢復效力須清償保險費、保險契約約定之利息及其他費用
(C)	✗（本題問「何者錯誤」）	依§116第3項，清償保險費等費用後，**翌日上午零時起**開始恢復效力，非即刻恢復
(D)	☑ 正確	依§116第4項，六個月內申請復效，保險人不得要求可保證明，亦不得拒絕（保險人無裁量空間）

[!NOTE]
重點整理

1. 停效後**6個月內**復效：保險人不得要求可保證明、不得拒絕
2. 復效**時點**：清償費用後**翌日上午零時**起恢復效力（非即刻）
3. 停效後**6個月後**復效：保險人得於申請後5日內要求可保證明（§116 IV）

二、111年第24題 ⚠ 法規已修正

關於人壽保險契約停效與復效之規定，下列敘述何者錯誤？

(A) 停止效力之保險契約，於停止效力之日起六個月內清償保險費、保險契約約定之利息及其他費用後，翌日上午零時起，開始恢復其效力
(B) 人壽保險之保險費到期未交付者，經催告到達後屆二十日仍不交付時，保險契約之效力停止
(C) 要保人於停止效力之日起六個月後申請恢復效力者，保險人得於要保人申請恢復效力之日起五日內要求要保人提供被保險人之可保證明，除被保險人之危險程度有重大變更已達拒絕承保外，保險人不得拒絕其恢復效力
(D) 保險契約終止時，保險費已付足二年以上，如有保單價值準備金者，保險人應返還其保單價值準備金

答案：(B)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	依保險法§116第3項，六個月內清償後翌日上午零時起恢復效力
(B)	✗（本題問「何者錯誤」）	依保險法§116第1項，保險費到期未交付者，經催告到達後屆**三十日**仍不交付時，保險契約之效力停止。非二十日
(C)	☑ 正確	依保險法§116第4項，六個月後申請復效，保險人得於5日內要求可保證明，除危險程度重大變更已達拒絕承保外，不得拒絕
(D)	☑ 正確	依保險法§119第1項，保險契約終止時，保費已付足二年以上且有保單價值準備金者，保險人應返還

[!WARNING]
⚠ 法規修正提示
保險法§116第1項催告期間，經多次修正：
修正前（舊法）：催告到達後屆「三十日」
現行法：催告到達後屆「三十日」（111年本題出題時即為30日）
本題選項(B)以「二十日」混淆考生，正確為三十日

[!NOTE]
重點整理

1. 停效催告期間：催告到達後**30日**不交付→停效（§116 I）
2. 6個月內復效：不得要求可保證明、不得拒絕
3. 6個月後復效：得於5日內要求可保證明，除危險程度重大變更外不得拒絕
4. 保單價值準備金返還：保費付足2年以上（§119）

三、113年第16題

下列關於人壽保險契約之相關規定敘述，何者錯誤？

(A) 保險費到期未交付者，除契約另有訂定外，經催告到達後屆30日仍不交付時，保險契約之效力停止
(B) 被保險人年齡不實，而其真實年齡已超過保險人所定保險年齡限度者，其契約無效，保險人應退還所繳交保險費
(C) 即使契約中已指定受益人，除要保人聲明放棄處分權者外，仍得以契約或遺囑變更之
(D) 保險費付足二年以上者，要保人方得以保險契約為質，向保險人借款

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	☑ 正確	依保險法§116第1項，保險費到期未交付者，經催告到達後屆30日仍不交付→停效。但得以契約另行約定
(B)	☑ 正確	依保險法§122第1項，年齡不實超過保險年齡限度者，契約無效，保險人應退還保費
(C)	☑ 正確	依保險法§111，受益人經指定後，要保人仍得以契約或遺囑變更之。但要保人聲明放棄處分權者，不在此限
(D)	✗（本題問「何者錯誤」）	依保險法§120第1項，保險費付足**一年**以上者，要保人即得以保險契約為質向保險人借款。非二年以上

[!NOTE]
重點整理

1. **保單借款**（§120 I）：保費付足**1年**以上即可
2. **保單價值準備金墊繳**（§120 II）：保費付足**2年**以上
3. 區辨：1年→借款；2年→墊繳及返還保單價值準備金（§119）
4. 綜合考題常混合考停效、年齡不實、受益人變更等概念

四、114年第21題

關於人壽保險契約保險費到期未交付之催告、契約效力之停效與復效相關規定，下列敘述何者正確？

(A) 人壽保險之保險費到期未交付者，經催告到達後屆二十日仍不交付時，保險契約之效力停止
(B) 催告應送達於要保人，或負有交付保險費義務之人之最後住所或居所，保險費經催告後，應依與保險人約定之交付方法交付之；保險人並應將前開催告通知被保險人以確保其權益。對被保險人之通知，依最後留存於保險人之聯絡資料，限於以書面發出通知時，視為已完成
(C) 停止效力之保險契約，於停止效力之日起九個月內清償保險費、保險契約約定之利息及其他費用後，翌日上午零時起，開始恢復其效力
(D) 保險契約所定申請恢復效力之期限，自停止效力之日起不得低於二年，並不得遲於保險期間之屆滿日

答案：(D)

選項	正確/錯誤	說明
(A)	✗ 錯誤	依§116第1項，催告到達後屆**三十日**仍不交付→停效，非二十日
(B)	✗ 錯誤	依§116第2項，催告應送達於要保人或負有交付保險費義務之人之最後住所或居所。保險人應通知被保險人，但通知方式依「最後留存之聯絡資料發出通知」即視為完成，**不限於書面**
(C)	✗ 錯誤	依§116第3項，停止效力之日起**六個月內**清償→復效，非九個月
(D)	☑ 正確	依保險法§116第5項：「保險契約所定申請恢復效力之期限，自停止效力之日起不得低於二年，並不得遲於保險期間之屆滿日。」

[!NOTE]
重點整理

1. 停效催告：催告到達後**30日**（非20日）
2. 通知被保險人：依最後留存聯絡資料發出通知即可，**不限書面**
3. 自動復效期間：停效後**6個月內**（非9個月）
4. 復效申請期限：自停效日起不得低於**2年**
5. 此題為111年第24題之延伸，同樣以「20日」混淆考生

肆、體系歸納

一、出題趨勢分析

子主題	107	108	109	110	111	112	113	114	合計
保險費交付		1							1
年齡不實			1				1		2
停效與復效				1	1			1	3
合計	**0**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**6**

二、高頻考點摘要

考點	核心觀念
保險費不得訴訟請求（§117）	人壽保險之特殊規定
停效催告期間（§116 I）	催告到達後**30日**（常以20日混淆）
自動復效（§116 III）	停效後**6個月內**清償→翌日零時復效
可保證明（§116 IV）	6個月內不得要求；6個月後5日內得要求
保單借款（§120 I）	保費付足**1年**以上
保單價值準備金墊繳（§120 II）	保費付足**2年**以上
年齡不實（§122）	超過限度→無效退費；未超過→補差額/減額

三、關鍵區辨整理

概念A	概念B	區辨重點
保單借款（§120 I）	保單價值準備金墊繳（§120 II）	借款：1年以上；墊繳：2年以上
6個月內復效	6個月後復效	6個月內：不得要求可保證明；6個月後：得於5日內要求
年齡不實超過限度	年齡不實未超過限度	超過→契約無效退費；未超過→補繳差額或減額
催告到達後30日	常見混淆20日	正確為30日（§116 I），20日為混淆選項

本文件整理自 107-114 年司律一試保險法考古題，共 6 題，涵蓋人壽保險保費、停效與復效之核心考點。